

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, PROMOTORA INDUSTRIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR C.P. HÉCTOR VILLARREAL GARZA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR", Y POR LA OTRA, NORTE 19 OPERADORA HOTELERA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LIC. FERNANDO IBARRA SOTO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ARRENDATARIA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara "EL ARRENDADOR", por conducto de su representante legal, que:

- a) Es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la escritura pública correspondiente, debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio de su domicilio.
- b) Su representante, C.P. Héctor Villarreal Garza, cuenta con las facultades suficientes para obligarla en los términos del presente contrato, mismas que no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.
- c) Es legítima propietaria de "EL INMUEBLE" que se describe en la cláusula PRIMERA, lo cual acredita con la escritura pública de adquisición inscrita en el Registro Público de la Propiedad, y que este se encuentra al corriente en el pago del impuesto predial y de los derechos por servicios.
- d) Su Registro Federal de Contribuyentes es PIG010402HN7 y su domicilio para efectos de este contrato es el ubicado en Boulevard de los Ríos 300, colonia Industrial, C.P. 89600, Altamira, Tamaulipas.

II. Declara "LA ARRENDATARIA", por conducto de su apoderado, que:

- a) Es una sociedad anónima de capital variable constituida conforme a las leyes mexicanas, cuyo objeto social comprende la operación y administración de hoteles bajo la marca City Express y la celebración de toda clase de contratos relacionados con dicho objeto.
- b) Su apoderado, Lic. Fernando Ibarra Soto, cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni limitadas.
- c) Su Registro Federal de Contribuyentes es NOH150820QK3 y señala como domicilio para efectos de este contrato el ubicado en Paseo de la Reforma 2693, piso 11, colonia Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11910, Ciudad de México.

d) Conoce el estado físico y jurídico de "EL INMUEBLE" y es su deseo tomarlo en arrendamiento para el destino que se señala en el presente contrato.

III. Declaran ambas partes que se reconocen la personalidad con la que comparecen y que en la celebración de este contrato no existe error, dolo, mala fe, lesión ni ningún otro vicio del consentimiento, por lo que convienen en sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. Por medio del presente contrato, "EL ARRENDADOR" otorga en arrendamiento a "LA ARRENDATARIA", quien lo recibe a su entera satisfacción, el inmueble ubicado en Carretera Tampico-Mante kilómetro 14.5, Corredor Industrial, C.P. 89603, Altamira, Tamaulipas, con superficie de 4,100 m² (en lo sucesivo "EL INMUEBLE"), cuyas medidas, colindancias y características se describen en el Anexo A del presente instrumento.

"EL INMUEBLE" se entrega libre de todo gravamen, limitación de dominio, ocupantes y adeudos por concepto de contribuciones, servicios o cuotas de cualquier naturaleza, con las instalaciones y el estado físico descritos en el acta de entrega que se agrega como Anexo B.

SEGUNDA.- DESTINO. "LA ARRENDATARIA" destinará "EL INMUEBLE" exclusivamente a la construcción, instalación y operación de un hotel de la marca City Express, incluyendo las áreas de estacionamiento, servicios, oficinas administrativas y demás usos complementarios propios de la actividad hotelera.

"EL ARRENDADOR" declara que el uso de suelo de "EL INMUEBLE" es compatible con dicho destino y se obliga a coadyuvar en la obtención de las licencias, permisos y autorizaciones que "LA ARRENDATARIA" requiera para ese fin, sin costo adicional para esta última.

TERCERA.- VIGENCIA. La vigencia del presente contrato será de diez (10) años forzosos para "EL ARRENDADOR" y voluntarios para "LA ARRENDATARIA", contados a partir del 1 de septiembre de 2016 y hasta el 31 de agosto de 2026.

Al término de la vigencia, "LA ARRENDATARIA" tendrá derecho a prorrogar el contrato por periodos adicionales de cinco (5) años, en las mismas condiciones aquí pactadas, siempre que notifique su intención por escrito con al menos ciento ochenta (180) días naturales de anticipación al vencimiento.

CUARTA.- RENTA. "LA ARRENDATARIA" pagará a "EL ARRENDADOR" por concepto de renta mensual la cantidad de \$118,000.00 (CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente.

La renta se pagará por mensualidades adelantadas dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria que "EL ARRENDADOR" designe por escrito, contra la entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que cumpla con los requisitos fiscales vigentes.

El pago tardío de la renta causará intereses moratorios a razón del uno por ciento (1%) mensual sobre saldos insolutos, calculados por días naturales transcurridos desde la fecha de vencimiento y hasta la fecha de pago total.

QUINTA.- INCREMENTO ANUAL DE LA RENTA. La renta mensual se actualizará anualmente en cada aniversario de la fecha de inicio de vigencia, en la misma proporción en que se haya incrementado el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante los doce (12) meses inmediatos anteriores.

En ningún caso la actualización podrá ser negativa. Si el INPC dejara de publicarse, las partes aplicarán el índice que lo sustituya oficialmente o, a falta de este, el que acuerden por escrito.

SEXTA.- DEPÓSITO EN GARANTÍA. A la firma del presente contrato, "LA ARRENDATARIA" entrega a "EL ARRENDADOR" la cantidad equivalente a un (1) mes de renta, por concepto de depósito en garantía del cumplimiento de sus obligaciones, sin que dicho depósito pueda aplicarse al pago de rentas.

"EL ARRENDADOR" devolverá el depósito dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la desocupación y entrega de "EL INMUEBLE", una vez deducidas, en su caso, las cantidades que resulten a cargo de "LA ARRENDATARIA" conforme a este contrato, debidamente justificadas.

SÉPTIMA.- OBRAS DE ADECUACIÓN Y PERIODO DE GRACIA. "EL ARRENDADOR" autoriza a "LA ARRENDATARIA" a realizar en "EL INMUEBLE" las obras de construcción, adecuación y equipamiento necesarias para la operación del hotel, conforme al proyecto ejecutivo que esta le presente, sin que para ello requiera autorización adicional.

Las partes acuerdan un periodo de gracia de seis (6) meses contados a partir de la fecha de inicio de vigencia, durante el cual no se causará renta, a fin de que "LA ARRENDATARIA" ejecute dichas obras. Las mejoras que no puedan retirarse sin detrimento de "EL INMUEBLE" quedarán en beneficio de este al término del arrendamiento, sin costo para "EL ARRENDADOR".

OCTAVA.- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. "LA ARRENDATARIA" será responsable del mantenimiento ordinario de "EL INMUEBLE" y de las instalaciones que construya, conservándolos en buen estado de uso, salvo el desgaste natural por el transcurso del tiempo.

Corresponderán a "EL ARRENDADOR" las reparaciones estructurales y aquellas derivadas de vicios ocultos del terreno o de las construcciones existentes a la fecha de firma. Si "EL ARRENDADOR" no las realiza dentro de los quince (15) días naturales siguientes a que se le requieran por escrito, "LA ARRENDATARIA" podrá efectuarlas y descontar su costo de las rentas subsecuentes.

NOVENA.- CONTRIBUCIONES Y SERVICIOS. El impuesto predial y las demás contribuciones que graven la propiedad de "EL INMUEBLE" serán a cargo de "EL ARRENDADOR". Los derechos por suministro de agua, energía eléctrica, gas, telefonía y demás servicios que "LA ARRENDATARIA" contrate para la operación del hotel serán a su cargo.

DÉCIMA.- SEGUROS. "LA ARRENDATARIA" contratará y mantendrá vigente durante el arrendamiento un seguro de daños sobre las construcciones e instalaciones del hotel y un seguro de responsabilidad civil general con una suma asegurada no menor a \$20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), en el que se designe a "EL ARRENDADOR" como beneficiario adicional respecto de los daños a "EL INMUEBLE".

DÉCIMA PRIMERA.- CESIÓN Y SUBARRENDAMIENTO. "LA ARRENDATARIA" podrá ceder los derechos del presente contrato o subarrendar total o parcialmente "EL INMUEBLE" a sociedades que formen parte de su mismo grupo empresarial, o a la sociedad que resulte de una fusión o escisión, bastando para ello la notificación por escrito a "EL ARRENDADOR". Para cualquier otra cesión o subarrendamiento se requerirá el consentimiento previo y por escrito de "EL ARRENDADOR", que no podrá negarse sin causa justificada.

DÉCIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. En caso de que "LA ARRENDATARIA" dé por terminado este contrato antes de la fecha de vencimiento pactada en la cláusula de vigencia, deberá dar aviso por escrito con noventa (90) días naturales de anticipación y cubrirá una penalización por terminación anticipada equivalente a cuatro (4) meses de renta.

La penalización deberá pagarse en una sola exhibición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha efectiva de terminación, y podrá compensarse contra el depósito en garantía si así lo acuerdan las partes por escrito.

DÉCIMA TERCERA.- RESCISIÓN. Serán causas de rescisión del presente contrato, sin necesidad de declaración judicial, las siguientes: (a) la falta de pago de tres (3) o más mensualidades de renta consecutivas; (b) destinar "EL INMUEBLE" a un uso distinto del pactado; (c) el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones esenciales de las partes que no sea subsanado dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la notificación por escrito de la

parte afectada; y (d) la pérdida de la posesión de "EL INMUEBLE" por causas imputables a "EL ARRENDADOR".

La parte que incurra en causa de rescisión responderá de los daños y perjuicios ocasionados a la otra, en los términos de la legislación civil aplicable.

DÉCIMA CUARTA.-DERECHO DE PREFERENCIA. En caso de que "EL ARRENDADOR" decida enajenar "EL INMUEBLE" durante la vigencia del presente contrato, "LA ARRENDATARIA" gozará del derecho de preferencia por el tanto, para lo cual "EL ARRENDADOR" deberá notificarle por escrito las condiciones de la oferta. "LA ARRENDATARIA" contará con treinta (30) días naturales para manifestar su interés. En cualquier caso, el adquirente quedará obligado a respetar el arrendamiento en sus términos.

DÉCIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD. Las partes se obligan a mantener en estricta confidencialidad los términos económicos del presente contrato y la información que se proporcionen con motivo de su celebración y ejecución, salvo que su divulgación sea requerida por autoridad competente o por disposición legal.

DÉCIMA SEXTA.- AVISOS Y NOTIFICACIONES. Todos los avisos y notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y entregarse en los domicilios señalados en las declaraciones del presente contrato, o por correo electrónico con acuse de recibo a las direcciones que las partes designen. Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse con al menos diez (10) días naturales de anticipación.

DÉCIMA SÉPTIMA.- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones cuando este derive de caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados. Si por dichas causas "LA ARRENDATARIA" se viera impedida total o parcialmente para usar "EL INMUEBLE" por más de treinta (30) días naturales, la renta se reducirá en la misma proporción durante el tiempo que dure el impedimento, conforme a lo dispuesto por la legislación civil aplicable.

DÉCIMA OCTAVA.-ANTICORRUPCIÓN Y CUMPLIMIENTO. Las partes manifiestan que conocen y se obligan a cumplir con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones en materia de combate a la corrupción y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El incumplimiento comprobado de esta cláusula será causa de rescisión sin responsabilidad para la parte afectada.

DÉCIMA NOVENA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a las leyes aplicables en el Estado de Tamaulipas y a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman por duplicado en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, el 22 de agosto de 2016.

"EL ARRENDADOR"

PROMOTORA INDUSTRIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V. NORTE 19 OPERADORA HOTELERA, S.A. DE C.V.
C.P. Héctor Villarreal Garza
Representante legal

"LA ARRENDATARIA"

Lic. Fernando Ibarra Soto
Apoderado legal

TESTIGO

Lic. Adriana Solís Medina

TESTIGO

C.P. Marco Antonio Ruiz Leal